

1500843-43.2020.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... e que ali é um local conhecido pelo tráfico, quando traficantes dispensam entorpecentes nas casas da região, o que não pode ser desconsiderado por este juízo. O que se tem, em verdade, são apenas elementos de informação, colhidos em sede inquisitorial, insuficientes, dessa forma, para uma condenação. Portanto, incide na espécie a regra do art. 155 caput, do Código de Processo Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500843-43.2020.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500843-43.2020.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de

Ocorrência - 2085778/2020 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 10821677 - 02º D.P.

SANTA BARBARA DOESTE, 318/19/925 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2085778 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 318/19/925 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO ANTONIO ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a RICARDO ANTONIO ROSA, (com qualificação à fl. 6) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 10/02/2019, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 10 de fevereiro de 2019, por volta de 10h00 na Rua Olímpio Campgnolo, nº 11, Nova Conquista, nesta cidade e comarca, RICARDO ANTONIO ROSA, qualificado a fls. 07, trazia consigo, para entregar ao consumo de terceiros, 11 (onze) microtubos contendo cocaína, com peso estimado de 2,4g (dois gramas e quatro decigramas), e 08 (oito) porções de Cannabis sativa L ("maconha"), com peso

estimado de 10,3g (dez gramas e três decigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fl. 106); 2) o recebimento da denúncia (fl. 166) em 17/03/2022; 3) a defesa (fls. 155/158); e 4) a colheita de prova oral em juízo. Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 6/7); auto de exibição e apreensão (fls. 8/9); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 12/14 e 54/56).

2.2. Da autoria.

A autoria de RICARDO ANTONIO ROSA todavia, não restou configurada.

As testemunhas Matheus e Ricardo, ambos guardas civis municipais, na fase policial, relataram que: estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando o indivíduo após qualificado como Ricardo Antonio Rosa, o mesmo demonstrou certo nervosismo e tentou se evadir, sendo que após dar alguns passos, lançou algo em uma residência localizada na Rua Olimpio Compagnolo numeral 11. Em busca pessoal ao averiguado nada foi encontrado, e em busca na residência foi localizado na garagem da casa R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), 11 porções de substância semelhante a cocaína e 08 porções de substância semelhante a maconha. O averiguado ao ser indagado disse que apenas arremessou o dinheiro e o entorpecente desconhece, resistiu abordagem, sendo que foi necessário o uso de força física moderada para conte-lo. Os guardas informam ainda que em busca na residência nenhuma pessoa apareceu para acompanhar o procedimento.

Em juízo, o guarda civil informou não se recordar dos fatos.

O informante Maico Alves do Nascimento, amigo de infância do réu, informou que naquele dia pela manhã o réu chegou em sua casa para tomarem café. Posteriormente o réu falou que iria embora. Cerca de 30 segundos depois ouviu o barulho do seu cachorro. Verificou que o policial estava retirando um dinheiro e pediu para que alguém segurasse seu cachorro, que é grande e bravo. O policial estava retirando o dinheiro que estava no chão. Ali perto é ponto de droga e toda vez que a polícia chega, a molecada sai correndo e joga droga nas casas. Não viu droga, mas apenas o dinheiro. O dinheiro foi jogado pelo réu de volta na residência do depoente, por receio de que a polícia fizesse algo com o dinheiro.

Por sua vez, o acusado RICARDO ANTONIO ROSA, solo policial (fl. 10), negou a prática do crime. Relatou que: "estava hoje pela manhã caminhando pelo local dos fatos, quando avistou a viatura da guarda civil, e decidiu sair, sendo que trazia consigo uma quantia em dinheiro; que, devido ao fato de alguns guardas civis rasgarem o dinheiro das pessoas abordadas, decidiu jogar o dinheiro na garagem da residência de sua madrinha; que, NEGA ter arremessado o entorpecente apresentado neste plantão policial e informa que o dinheiro que trazia consigo é fruto de seu trabalho como calheiro; que, NEGA a propriedade do entorpecente e esclarece que nada foi localizado com a sua pessoa no momento da abordagem."

Em juízo novamente negou a traficância. Foi tomar um café na casa do amigou e avistou os guardas civis. Uma molecada saiu correndo. Estava com dinheiro e jogou,

com medo que os guardas o rasgassem.

Desta forma, a absolvição se impõe. Com efeito, o guarda civil, ouvido em juízo, disse não se recordar dos fatos. Por outro lado, o réu negou a traficância em todas as oportunidades em que ouvido, o que foi confirmado pelo informante, arrolado pela defesa, que teria presenciado a abordagem e soube informar que o réu dispensou apenas o dinheiro e que ali é um local conhecido pelo tráfico, quando traficantes dispensam entorpecentes nas casas da região, o que não pode ser desconsiderado por este juízo. O que se tem, em verdade, são apenas elementos de informação, colhidos em sede inquisitorial, insuficientes, dessa forma, para uma condenação. Portanto, incide na espécie a regra do art. 155 caput, do Código de Processo Penal, no sentido de que a condenação criminal não pode estar apoiada, exclusivamente, em elementos colhidos na fase extrajudicial. Nesse sentido, julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Ap. n.º 990.10.415966-0, rel. Des. Xavier de Souza, j. em 13/04/2011, 11.ª Câ. Direito Criminal e Ap. n.º 1.04 9-797.3/7-00, Des. Péricles Piza, j. em 8/5/2007. Assim sendo, ante os frágeis elementos de prova, prevalece o princípio "in dubio pro reo", impondo-se, dessa forma, a absolvição do acusado. Neste sentido: "Sendo conflitante a prova e não se podendo dar prevalência a esta ou àquela versão, é prudente a decisão que absolver o réu" (JUTAcrim 20/370).

Capítulo III - Do dispositivo.

Posto isto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, absolvo o réu RICARDO ANTONIO ROSA, já qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia (art. 33, caput, da Lei 11.340/06).

Custas na forma da lei. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA